

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE RIZY ENTREPISES, S DE R.L DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ARACELI RAMOS GUZMAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PRESTADOR”, Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. JUAN PABLO COTA GUTIERREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PRESTATARIO”, EN CONJUNTO SE LES CONOCERA COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara “EL PRESTADOR”, por medio de su representante legal:

1. Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Escritura Pública número 40,650 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) con fecha del 23 (VEINTITRES) de junio de 2017 (DOS MIL DIECISIETE), ante la fe del licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE) de Guadalajara, Jalisco.
2. Que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato como consta en la Póliza número 723 (SETECIENTOS VEINTITRES) con fecha del 15 (QUINCE) de noviembre de 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) celebrado ante la fe del licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 (DOS) del Estado de Jalisco.
3. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Cubilete número 248 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO) en el número interior 07 (SIETE) en la Colonia Chapalita Sur, municipio de Zapopan, Jalisco, con código postal número 45040 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA). Además, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave REN170801V64 (“R”, “E”, “N”, UNO, SIETE, CERO, OCHO, CERO, UNO, “V”, SEIS, CUATRO).
4. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
5. Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.

Araceli Ramos G.



6. Informó a “EL PRESTATARIO” los precios, tarifas, condiciones características y costo total, objeto del Servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

B) Declara “EL PRESTATARIO”, bajo protesta de decir verdad:

1. Ser una persona física, mayor de edad, mexicano por nacimiento y comerciante de profesión, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.
2. Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave COGJ8906016MA (“C”, “O”, “G”, “J”, OCHO, NUEVE, CERO, SEIS, CERO, UNO, SEIS, “M”, “A”).
3. Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Garibaldi número 1368 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO), Col. Santa Teresita, C.P 44600 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS), en Guadalajara, Jalisco.
4. Que es su deseo obligarse a los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este instrumento.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - En virtud del presente contrato “EL PRESTADOR” se obliga a prestar a “EL PRESTATARIO” “SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS”.

Los trabajos resultantes de la prestación de servicios profesionales independientes antes referidos serán desarrollados, gestionados y/o desahogados por “EL PRESTADOR” de acuerdo con un plan de actividades que para tal efecto acuerden las partes.

SEGUNDA. - Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo hace a las características solicitadas por “EL PRESTATARIO” estarán sujetas a la aprobación final de esta última.

No obstante, lo anterior, “EL PRESTADOR” desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.



Anaceli Ramos G.

TERCERA. - Como resultado de la prestación del servicio pactado en este instrumento, **"EL PRESTATARIO"** se obliga a pagar a **"EL PRESTADOR"** la cantidad derivada de los servicios que en el momento que se facturará misma que será cubierta en una o varias exhibiciones, señalando como documento de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por **"EL PRESTADOR"**.

CUARTA. - Se estipula que la vigencia del presente contrato será del **26 DE ENERO DEL 2024 AL 26 DE ENERO DEL 2025**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes.

CUARTA BIS. - En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que **"EL PRESTADOR"** decida terminar la prestación de servicios con el **"EL PRESTATARIO"** de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado por escrito.

QUINTA. - **"EL PRESTATARIO"** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"EL PRESTADOR"** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. - Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. - Durante la vigencia del presente contrato **"EL PRESTATARIO"** podrá comunicar a **"EL PRESTADOR"** sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. - Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. - Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. - En caso de que **"EL PRESTADOR"** incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, **"EL PRESTATARIO"** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **"EL PRESTADOR"**.

DÉCIMA PRIMERA. - **"EL PRESTADOR"** se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de **"EL PRESTATARIO"**, ni proporcionará a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que

observe de “EL PRESTATARIO” y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione “EL PRESTATARIO” o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. - “EL PRESTADOR” se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de “EL PRESTATARIO”, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario “EL PRESTADOR”, quedará sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a “EL PRESTATARIO”, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

DÉCIMA TERCERA. - Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. - Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

LEÍDO QUE FUE POR AMBAS PARTES ESTE DOCUMENTO E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y SABEDORES DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.

“EL PRESTADOR”



ARACELI RAMOS GUZMAN

En representación de
RIZY ENTREPISES, S DE R.L DE C.V.

“EL PRESTATARIO”



JUAN PABLO COTA GUTIERREZ